



جامعة المستقبل

كلية الشريعة

قسم أصول الفقه

بحث تكميلي لنيل درجة البكالوريوس

بعنوان :احكام شهادة النساء منفردات في الفقه الاسلامي (دراسة مقارنة).

إعداد الطالبة: صفية أحمد عبد الله.

الرقم الجامعي: 38527.

الإشراف: الدكتور: مُحَمَّد قاسم

العام الدراسي :هـ 1442–الموافق 2021م


بسم الله الرحمن الرحيم

الإستهلال:

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾﴾ [1]( )

[1] البقرة: ٢٨٣

الإهداء:

إلى:

- أمي الحنون المربية الصادقة أرض حسين أحمد التي حملتني وهنا على وهن

وسهرت الليالي لإسعادي وتربيتي وأدعو لها بالخير والبركة في الدارين

- من أحمل اسمه بكل افتخاري والدي العزيز اسأل الله أن يسكن فصيح جناته

- إخواني وأخواتي الذين وفقوا بجنبي في مسيرتي سألة العلمية، وما زالوا يساندونني في أموري.

- كل من علمني حرفا أو مسألة

- جميع المسلمين والمسلمات

الشكر والتقدير:

الحمد لله حمدا كثيرا وأشكر نعمه ظاهرة وباطرة التي لا تحصى والشكر تزيد النعم : (لئن شكرتم لأزيدنكم)

قال :رسول اله ﷺ :"من لا يشكر الناس لا يشكر الله"

أشكر لأمي التي حضنتني وحملتني في بطنها وأدعو الله تعالى أن يدخلها

الفردوس الأعلى وكذالك عمي ومربي الذي أرشدني إلى مستقبل منبر

وكذالك أشكر إدارة الجامعة المستقبل وجميع المدرسين

ولا يفوتني أيضا أن أتقدم شكرا خالصا إلى مشرفي وأستاذي الفاضل الدكتور مُحَمَّد قاسم والذي شرفني بتوجيهاته ا

ملخص البحث باللغتين :

تهدف الدراسة إلى بيان دور المرأة في إثبات الحقوق من خلال شهادة النساءمنفردات نجد خلافات الفقهاء في قبول شهادة النساء منفردات وفي نصاب شهادة النساء منفردات وفي الحالات التي تجوز فيها شهادة النساء منفردات لأنها دراسة مقارنة بين الالأئمة المذاهب الأربعة ونجد أيضا شروط الشهادة تحملا وأداء وفيه تعريفات الفقهاء للشهادة كلها يدور حول معنى واحد ونجد أيضا أركان الشهادة وحكمها الشرعي ونجد أيضا تعريف شهادة النساء وفي الفصل الأخير تقبل الشهادة على الشهادة من النساء وفيه صور الشهادة على الشهادة قبول الشهادة على الشهادة من النساء

Research Summary:

The study aims to clarify the role of women in establishing Rights through the testimony of individual women .we differences of jurisprudence in accepting in the testimony of women singly And in the quorum and cases in which it is permissible to Testify by women alone because it is comparative study Between the imams of the four schools of thought. Concerning one meaning, we also find the pillars of Martyrdom and its legal ruling and the definition of the Testimony of women separately and in the final chapter, testimony for testimony is accepted by women and it Includes a copy of testimony for testimony from woman.

المقدمة :

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم الهادي إلى صراط المستقيم

اما بعد:

فإن شريعة الإسلام هي الخالدة الباقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها والله جل وعلا جعل في الإسلام وأحكامه والإلتزام به عز المسلمين وتقدمهم ،وصلاحهم ولهذا جاءت أحكام الشريعة تحقق الخير للبشرية وتقضي حاجات الإنسان على ما أحله الله والبعد عما حرمه الله .

ومن الجوانب التي عالجت الشريعة الإسلامية الشهادة التي هي من أهم وسائل إثبات الحقوق وتوثيقها وحفظها من الجحود والإنكار.

وفي مو ضوع الشهادة نجد الإ سلام يعطيها دوار لا حرج فيه ولا مشقة والشريعة الإسلامية لم تسوي الجنسين في كل شيء فكما جعل الله ميراث المرأة نصف ميراث الرجل ،جعل شهادتها أيضا على النصف من شهادة الرجل وليس ذالك إهانة لها بل تكريما وشرفا،خلقها الله من نفس واحدة وجعل في المسؤولية والجزاء في مرتبة واحدة مع الرجل وساوي بينها وبينه في الإنسانية .

تعالى:﴿*وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيٓ ءَادَمَ وَحَمَلْنَٰهُمْ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَفَضَّلْنَٰهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾﴾ [1]

ولأهمية شهادتها أردت أن أبين الحكم الشرعي إذ ما شهدة منفردة دون أن يشارك ها الرجال في الشهادة لتحقيق الفائدة وتوضيحها لهذه المسألة وتجلية لها وبيانا لموقف فقها ئنا منها ويشتمل هذا البحث إلى مقدمة وفصلين وفهارس وخاتم

[1] سورة الإسراء الآية 70

[1].

أسباب إختيار الموضوع:

لما كانت جامعة المستقبل تلزم طلابها وطالباتها إعداد مشروع بحث التخرج اخترت أن يكون عنوان بحثي عن :"أحكام شهادة النساء منفردات وذلكلأمور:

1 – قلة إهتمام الناس في دراسة هذالموضوع

2–عدم دراسة حسب علمي تعالج –وتوضح الموضوع من جميع جوانبه

3– بيان الفروق بين شهادة النساء وشهادة الرجال.

4– حاجة الناس في شهادة الناس منفردات

مشكلة البحث:

يتناول الباحث في بيان قبول مشكلة شهادة النساء منفردات في الفقه الإسلامي وإيضاح آراء الفقهاء في تلك المسألة .

أهداف البحث :

1–الرغبة في تزويد المكاتب بحث يجمع فيه شهادة النساء منفردات ليسهل الاطلاع عليها .2– تذكير النساء بواجبهن تجاه المجتمع في إداء الشهادة في الحقوق.

أهمية البحث:

1 إن الشهادة وتحملها وإدئها أهمية عظيمة في الشرع وفيالمجتمع، لئلا تضيع الحقوق، ويتسلط الظلمة على الرعية، فهذا البحث يذكر بهذه الأهمية وخاصة ما يتعلق بالشهادة في الجانب النسوي.

2 إن الفقه الإسلامي قد بين أحكام الشهادة من حيث العموم، وشهادة النساء من حيث الخصوص، وذلك في أواخر أبواب الفقه في القضاء والشهادات، وهذا مما يدل على أهمية هذا الموضوع عند الفقهاء.

3 –إن هذا البحث يختصر الطريق لمن أراد الوقوف على مسائل الشهادة المتعلقة بالنساء، ويسهل على القارئ معرفة الخبايا في زوايا هذه المسائل.

4 يقوم البحث بتنبيه فعلي للمسلمات ودورهن في تحمل الشهادة وإدلائهن أمام القضاة والمحكمين.

أسئلة البحث :

1–أذكر التعريف الشهادة لغة وإصطلاحا؟

2–ما المراد بشهادة النساء؟

3–ما مشروعية الشهادة ؟

4–ما الحكمة التي شرعة الشهادة

5–ما شروط تحمل الشهادة للنساء؟

6–ما شروط أداء الشهادة من النساء؟

7–أذكر اقوال الفقهاء في قبول شهادة النساء منفردات؟

9–أذكر الحالات التي تجوز فيها شهادة النساء منفردات؟

10مانصاب شهادة النساء منفردات؟

11–هل تقبل الشهادة على الشهادة؟

12–ما تعريف الشهادة على الشهادة؟

13–ما شروط الشهادة على الشهادة؟

14– ما قبول شهادة النساء منفردات ؟

15– أذكر أقسام شهادة النساء منفردات؟

حدود البحث :

البحث يدور حول شهادة النساء منفردات

حدود مكانية جامعة المستقبل

حدود زمانية 1442-20

منهج البحث:

اعتمدت في دراسة هذا الموضوع ما يأتي :

1- جمع المادة العلمية

2-وصفي و استقراء المسائل الفقهية المتعلقة بهذا الموضوع ,واستعراض أدلتهم

3- توثيق أقوال الفقهاء في مختلف المذاهب الفقهية من المصادر الأصلية في كل مذهب .4- عزو الآيات والسور إلى مواضعها وذلك بذكر اسم السورة ورقم ألأية، وذلك في الهامش.

5- تخريج الأحاديث والأثار الواردة في البحث فإن كانت في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بتخريجه منهما، وإن لم يكن في الصحيحين فإني أبينه ما ذكره أهل الشأن عنه

6- وضعت في آخر البحث فهارس تشمل ما يأتي:

1. فهرس الآيات القر آنية
2. فهر س الأحاديث النبوية .
3. فهرس المصادر والمراجع
4. فهرس المحتويات والموضوعات

الدراسات سابقة:

1- إثبات شهادات النساء منفردات في الشريعة الإسلامية وتطبيقاتها في المحاكم الشرعية في قطاع غزة

الدكتور: ماهر حامد مُحَمَّد الحوالي و أ. مازن عبد القادر أحمد وادي .

هيكل البحث :

يتكون البحث من مقدمة وفصلين:

أولا: مقدمة البحث

ثانيا :أسباب اختيار الموضوع

ثالثا: مشكلة البحث

رابعا: أهداف البحث

خامسا: أهمية البحث

سادسا: أسئلة البحث

سابعا: حدود البحث

ثامنا: منهج البحث

تاسعا: الدراسات سابقة

الفصل الأول : مفهوم الشهادة ومشروعية الشهادة حكم الشهادة ،اركان الشهادة ،حكمة مشروعية الشهادة ، المراد بشهادة النساء شروط الشهادة وفيه مبحثين :

المبحث الأول :تعريف الشهادة مشروعية الشهادة أركان الشهادة حكم الشهادة حكمة مشروعية الشهادة .

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول:تعريف الشهادة لغة واصطلاحا.

المطلب الثاني: : مشروعية الشهادة

المطلب الثالث: أركان الشهادة

المطلب الرابع :الحكمة من مشروعية الشهادة

المبحث الثاني : مفهوم شهادة النساء ،شروط الشهادة

المطلب الأول: تعريف شهادة النساء

المطلب الثاني:شروط تحمل الشهادة .

المطلب الثالث:شروط أداء الشهادة .

الفصل الثاني: شهادة النساء منفردات,صورة الشهادة على الشهادة , ,شروط الشهادة على الشهادة **وفيه مبحثين** .

المبحث الأول قبول شهادة النساء منفردات وفيه ثلاثة مطالب

المطلب الاول:أقوال الفقهاء في قبول شهادة النساء منفردات .

المطلب الثاني :الحالات التي تجوز فيها شهادة النساء منفردات .

المطلب الثالث: نصاب شهادة النساء منفردات .

المبحث الثاني :صورة الشهادة على الشهادة ,هل تقبل الشهادة على الشهادة, شروط الشهادة على الشهادة وفيه ثلاث مطالب:

المطلب الاول :صورة الشهادة على الشهادة .

المطلب الثاني:شروط الشهادة على الشهادة.

المطلب الثالث:قبول الشهادة على الشهادة من النساء.

المبحث الثالث:أقسام شهادة النساء منفردات.

الخاتمة وفيها:

النتائج والتوصيات

❖الفصل الأول مفهوم الشهادة عموما ومفهوم شهادة النساء خصوصا ،مشروعية الشهادة وشروطها واركانها والحكمة في مشروعيتها
وفيه مبحثين :

- المبحث الأول تعريف الشهادة أركان الشهادة مشروعية الشهادة حكم الشهادة ، الحكمة في مشروعية الشهادة.
- المبحث الثاني : تعريف شهادة النساء شروط أداء الشهادة . شروط تحمل الشهادة.

التمهيد :

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله ﷺ أما بعد : من اللأمو ر الإجتماعية المسلم بها أن المرأة أقل من الرجل خبرة في الحياة العلمية وتختلف عن الرجل بطبيعتها ،لذا كان من العدل عدم المساواتها مع الرجل في التكليف ببعض المسائل ،مراعات لفطرتها ووظيفتها الرئسية في المجتمع .

في موضوع الشهادة نجد الإسلام يعطيها دورا لا حرج فيه ولا مشقة ،لأنه يتلائم مع طبيعتها وكرامتها ، وبهذا الصدد يقول إبن القيم :"وما الشهادة فإنما جعلت المرأة على النصف من الرجل ، لحكمة أشار إليها العزيز الحكيم في كتابه ، وهي ضعيفة العقل قليلة الضبط لما تحفظه . وقد فضل الله الرجل على النساء في العقول والفهم والحفظ والتميز ،فلا تقوم المرأة في ذالك مقام الرجل وفي منع قبول شهادة بالكلية إضاع لكثير من الحقوق وتعطل لها ، فكان من أحسن الأمور وألصقها بالعقول ، أن ضم إليها في قبول الشهادة نظيرها لتذكرها إذا نسيت ، فتقوم شهادة المرأتين مقام شهادة الرجل ، ويقع من العلم أو الظن الغالب بشهادتها مايقع بشهادة الرجل واحد (1) [1]

1-إعلام الموقعين -168/2

الفصل الأول: مفهوم الشهادة عموما ومفهوم شهادة النساء خصوصا ،مشروعية الشهادة وشروطها واركانها والحكمة في مشروعيتها وفيه مبحثين :

المبحث الأول :تعريف الشهادة أركان الشهادة مشروعية الشهادة حكم الشهادة ،الحكمة في مشروعية الشهادة.

المطلب الأول:تعريف الشهادة لغة واصطلاحا.

تعريف الشهادة الشهادة في اللغة: الخبر القاطع، والحضور والمعاينة والعلانية، والقسم، والإقرار، وكلمة التوحيد، والموت في سبيل الله. يقال: شهد بكذا إذا أخبر به وشهد كذا إذا حضره، أو عاينه إلى غير ذلك. وقد يعدى الفعل (شهد) بالهمزة، فيقال: أشهدته الشيء إشهادا، أو بالألف، فقال: شاهدته مشاهدة، مثل عاينته وزنا ومعنى [1]

ألفاظ ذات صلة بالشهادة:

2 – الإقرار عند جمهور الفقهاء: الإخبار عن ثبوت حق للغير على المخبر.

3 – الدعوى: قول مقبول عند القاضي يقصد به طلب حق قبل الغير أو دفع الخصم عن حق نفسه. فيجمع كلا من الإقرار والدعوى والشهادة، أنها إخبارات.

4 – البينة: عرفها الراغب بأنها: الدلالة الواضحة عقلية أو محسوسة . ..[1]وبذلك تكون لبينة على هذا أعم من الشهادة.[2]

1- انظر مادة (شهد) في الصحاح، والقاموس، والتاج، واللسان، والمصباح المنير، ومعجم مقاييس اللغة، ومادة (هشد) في العين 3 / 397 – 398، وتهذيب اللغة: 6 / 72 – 77، ومادة (دشه) في جمهرة اللغة 2 / 270، والمفردات في غريب القرآن للأصفهاني

2- المغني 12 / 4، الشرح الكبير (على هامش المغني) 12 / 3.

3-حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

لمحمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي (المتوفى: 1230هـ) ج 4 ص 164

إصطلاحا:ذكر الفقهاء عدة تعريفات للشهادة كلها يدور حول معنى واحد منها:

الحنفية :بأنها أخبار صدق لإثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء .

الشافعية :أخبار بحق للغير على الغير بلفظ الشهادة .[1]

الما لكية :بأنها أخبار حكم عن علمه لتعطي بمقتضاه.

الحنابلة :بأنها ألاخبار بما علمه بلفظ أشهد[3]

أركان الشهادة: أركان الشهادة عند الجمهور خمسة أمور: الشاهد، والمشهود له، والمشهود عليه، والمشهود به، والصيغة [4] .

وركنها عند الحنفية: اللفظ الخاص، وهو لفظ (أشهد) عندهم [5]

4- مغني المحتاج 4 / 426، والجمل على شرح المنهج 5 / 377، ونهاية المحتاج 8 / 277.

5-فتح القدير 6 / 2، وتبيين الحقائق 4 / 207.

6-سورة البقرة الاية :283

7- شرح صحيح البخارى لابن بطال

لابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك(المتوفى: 449هـ)

ج10ص 5

المطلب الثاني : مشروعية الشهادة دليل القرآن:﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾﴾ (6)

وأما السنة : حديث ابن مسعود وابن عباس، عن النبي (ﷺ) : (أن البينة على المدعى، واليمين على المدعى عليه).(7)

وأما الإ جماع: فهو منعقد على مشروعية الشهادة, وإستحبابها,ولم يخالف بذالك أحد من العلماء .(8)[1]

المطلب الثالث حكم الشهادة :حكم تحمل الشهادة وأدائها، فهو فرض كفائي إذا دعي الشهود إليه، إذ لو تركه الجميع، لضاع الحق، ويصبح أداء الشهادة بعد التحمل فرض عين، فيلزم الشهوبأداء الشهادة، ولا يجوز لهم كتمانها إذا طالبهم المدعي بها، لقوله تعالى: (ولا يأب الشهداء إذا ما دُعو) (9)

المطلب الرابع :حكمة مشروعية الشهادة :والحكمة من تشريع الشهادة صيانة الحقوق,وإثباتها,فلو لم تشرع الشهادة لأمكن أن يضيع كثير من الحقوق, ويتعذرإثباتها لأصحا بها,وهذا ينافي غرض الإسلام وحرصه على أن يصل كل إنسان إلى حقه,من غير نزاع ولا صراع ,فكان تشريع الشهادة تلبية إذا لحاجة مقصودة ,ومصلحة أكيدة.(10)[2]

---

[1]

8-االفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى

اشترك في تأليف هذه السلسلة: د. مُصطفى الخِنْ، د. مُصطفى البُغا، علي الشّرْبجي

ج 3 ص 563

9- الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ المؤلف: أ. د. وَهْبَة بن مصطفى الزُّحَيْلِيّ

ج8 ص 6029

10- الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعال

11-الفقه الميسر

12-الفقه الإسلامي وأدلته أ . د. وهبة الزحيلي ج/6/ص556.

البحث الثاني : تعريف شهادة النساء شروط أداء الشهادة . شروط تحمل الشهادة.

المطلب الأول:المراد بشهادة النساء هي:ان يؤدي الشهادة أمام القاضي نساء ليس معهن رجل . [11]

المطلب الثاني :شروط تحمل الشهادة:

فأما شروط التحمل: فمنها:

1- أن يكون الشاهد عاقلا وقت التحمل، فلا يصح تحملها من مجنون وصبي لا يعقل؛ لأن تحمل الشهادة عبارة عن فهم الحادثة وضبطها، ولا يحصل ذلك إلا بآلة الفهم والضبط، وهي العقل. 2-أن يكون بصيرا، فلا يصح التحمل من الأعمى عند الحنفية .

وذهب المالكية والشافعية والحنابلة وزفر من الحنفية إلى صحة تحمله فيما يجري في[12]

المطلب الثالث:شروط أداء الشهادة:

وأما شروط أداء الشهادة: فكثيرة، منها في نفس الشهادة وهي أن تكون بلفظ الشهادة، وأن تكون موافقة للدعوى، ومنها في مكان الشهادة وهي أن تكون في مجلس القضاء، ومنها فيما يخص بعض الشهادات وهي التعدد، أي شهادة رجلين أو رجل وامرأتين في الحقوق المدنية والأموال كالبيع والإجارة ونحوهما. والاتفاق في الشهادة عند التعدد"....[13]

13-أنظر الفقه الإسلامي وأدلته أ . د. وهبة الزحيلي ج-8ص-6282

الفصل الثاني :شهادة النساء منفردات,هل تقبل الشهادة على الشهادة وفيه مبحثين :

- **المبحث الأول: شهادة النساء منفردات وفيه ثلاثة مطالب:**
- **المبحث الثاني: هل تقبل الشهادة على الشهادة صورة الشهادة على الشهادة شروط الشهادة على الشهادة من النساء شهادة النساء في الحدود وفيه ثلاث مطالب**
- **المبحث الثالث:أقسام شهادة النساء منفردات** وفيه مطالب:

المبحث الأول: شهادة النساء منفردات وفيه ثلاثة مطالب :

المطلب الاول:أقوال الفقهاء في قبول شهادة النساء منفردات:

أبي حنيفة :لا تقبل شهادة النساء منفردات على الرضاع,لأنه يجوز أن يطلع محارم المرأة من الرجال / فلم يتبين بالنساء منفردات .كالنكاح دليلهم:ولنا ماروي عن عقبة بن الحارث :قال تزوجت أم يحي بنت اهاب ,فانت أمة سودا فقالت :يارسول الله قد أرضعتكما, فأتيت النبي ﷺ ,فذكرت ذالك له, فأعرض عني ثم أتيته فقلت :يارسول الله ,إنها كاذبة.قال:(كيف ذالك له,فأعرض عني ثم أتيته فقلت يار سول الله إنها كاذبة .قال :كيف وقد زعمت ذالك.)[14]

ولأبي حنيفة أيضا :ولأانها شهادة على عورات للنساء فيها مدخل. فقبل شهادة النساء كالولادة.وتخالف العقد ,فإنه ليس بعورة . وحكي عن أبي حنيفة أيضا أنه شهادة النساء منفردات لا تقبل في الإستهلال :لأنه يكون بعد الولادة وخالفه صاحباه وأكثر أهل العلم, لأنه يكون حال الولادة فيتعذر حضور الرجال. قال الشافعي :رضي الله عنه :الولادة وعيوب النساء مما أعلم مخالفا لقيته من أن شهادة النساء فيه جائزة لارجل معهن ,وهذا حجة من زعم أن في القرآن دلالة على أن لا يخالفوا الله حكما ولا يجهلوه .ففيه دلالة على أن أمر الله بشاهدين ,او شاهد وامرأتين حكم ,لا يمين على من جاء به مع الشاهد .

المالكية :تقبل شهادة النساء قيما لا يراه الرجال غالبا[1]

الحنابلة: قال إبن قدامة لا نعلم بين أهل العلم خلافا في قبول شهادة النساء منفردات خمسة أشياء (1-الولادة. 2-الإستهلال.3-والرضاع .والعيوب تحت الثياب كالرتق والقرن والبكارة والثيابة ,والبرص ,وإنقضاء العدة[15]

وأستدلوا:حديث عقبة :

عن عقبة بن الحارث :قال تزوجت أم يحي بنت اهاب ,فانت أمة سودا فقالت :يارسول الله قد

14- المغني لإبن قدامة ج-14ص-135-136
15- صحيح البخاري ص-2659

أرضعتكما, فأتيت النبي ﷺ ,فذكرت ذالك له, فأعرض عني ثم أتيته فقلت :يارسول الله ,إنها كاذبة.قال:(كيف ذالك له,فأعرض عني ثم أتيته فقلت يار سول الله ,إنها كاذبة .قال :كيف وقد زعمت ذالك.) [17]

والراجح الله أعلم قول الجمهور .[1]

المطلب الثاني :الحالات التي تجوز شهادة النساء منفردات :

إختلف الفقهاء على الحالات التي تجوز فيها شهادة النساء منفردات إلى اربعة اقوال

القول الاول : قبول شهادة النساء منفردات في الولادة ، والبكارة ، وعيوب النساء في موضع لا يطلع عليه رجال وهو قول الحنفية ولا تقبل شهادتهن عند أبي حنيفة على الإستهلال بالنسبة للإرث لأن الإستهلال صوت الصبي عقب الولادة ، وهومما يطلع عليه الرجال فلا تكتفن شهادتهن فيه حجية ،لكن تقبل شهادتهن على هلال رمضان.

وقال الصاحبان :تقبل شهادتهن بالنسبة للإرث أيضا ،لأن الإستهلال صوت عند الولادة ولا يحضر ها الرجال عدة فصار كشهادة على الولادة نفسها . وهو الرأي الأرجح عند الكمال إبن الهمام صاحب فتح القدير.(18)

القول الثالث ::تقبل الشهادة النساء منفردات فيما لا يراه الرجال غالبا كبكارة وثيوبة وولادة، وحيض، ورضاع ، وعيوب النساء تحت الياب وهو قول المالية والشافعية والحنابلة [19]٢

أدلة الجمهور :

أ–عن الزهري قال :مضت السنة أن تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادات النساء وعيوبهن فيقاس مالم يذكر في هذا المخير على ماذكر فيه مما شاركه في الضابط المذكور من ولادة وعيوب نساء (21)

17- صحيح البخاري ص2659
18-- المغني لإبن قدامة ج14ص134
19- الهدي -117/3/وتبين الحقائق -208/4/والبدائع -277/6/والإختيار –ج14/2/وفتح القدير –ج455/6
18-الهداية -117/3/ وتبين الحقائق -208/4والبدائ~ع -277/6/والاختيار -141/2/وفتح القدير 455/6
19-إبن جزري القوانين الفقهية ص204والشاشي القفال حلية لبعلماء ج 8ص278 وأبن النجار منتهي الإرادا ت ج 2 ص67020-رواه إبن أبي شيبة (نصيب الرواية -4/80)
21-أخرجه البخاري (صحيح البخاري ج3 ص 341)وأبو داود (سنن أبي داود ج 2 ص118)

والراجح الله اعلم قول الجمهور .

المطلب الثالث:نصاب شهادة النساء منفردات:

المقصود بالنصاب :

نصاب الشهادة هوما تنتصب عليه أو يتوقف عليه وجودها الشرع[1]

إختلف العلماء في نصاب شهادة النساء منفردات على خمسة أقوال :

القول الاول:نصاب شهادة النساء منفردات امرأة واحدة وهذا قول الحنفية والمشهور لمذهب الامام احمد وقالوا إثنان أحوط [31]

القول الثاني:امرأتان وهو قول المالكية ورواية عن إلامام أحمد [32]

القول الثالث :ثلاث نسوة ، وهو قول قول عثمان البتة رحمه الله

القول الرابع:اربع نسوة وهو قول الشافعية والظاهريةوأستثنى الظاهرية الرضاع فقالوا :تقبل فيه امرأة واحدة [24]

القول الخامس امرأة فقط وهو قول الحسن البصري وإبن عباس ، والظاهرية ، ولم أجد له أدلته [25] الإستدلال بالسنة : –ماروي عن أبي ملكية قال حدثني عقبة بن الحارث ، أوقال سمعت منه :(أنه تزوج أم يحي بنت أبي إهاب فقال :فجائت أمة سوداء فقالت :قد أرضعتكما ،فذكرت ذالك للنبي ﷺ فأعرض عني , وقال :تراجع فتحي ،فذكرت ذالك وقال فكيف ،وقد زعمت

22-محمد إبراهيم بك طرق الإثبات الشرعية ،ص243.
23-السرخسي ا،المبسوط 143/16 الكاساني ، بدائع الصنائع 49/9-50،إبن قدامة ،المغني 156/9،إبن القيم الطرق الحكمية ص-111-ص 130
24القرافي،الفروق 196/4حاشية الدسوقي 188/4،إبن جزي القوانين الفقهية ص 266 ،إإبن القيم الطرق الحكمية ص-111-130 -الما وردي ،الحاوي الكبير 123/21،إبن قدامة،المغني 156/9،إبن حزم ،المحلى 482/8
25-الماوردي ،الحاوي الكبير 22/21 ،العمراني ، البيان في مذهب الإمام الشافعي 336/13، إبن حزم المحلى 485-486/8
26-إبن حزم المحلى 485-486/8
27-إبن القيم ،الطرق الحكمية ص133،إبن حزم المحلى 482/8.
28-البخاري الصحيح كتاب الشهادات /باب شهادة الإمام والعبيد 941/2 حديث رقم 2516.
28-السرخسي ، المبسوط 142/16 -143،إبن قدامة ،المغني 156/9،إبن القيم الطرق الحكمية ص111

أنهما قد أرضعتكما فنهاه عنها)[28]

وجه الدلالة :

في هذا الحديث دلالة واضحة على جواز التفرق بين الرجل وامرأته بسبب الرضاع وذالك إذا شهدت المرضعة ،وشهادة المرضعة تكفي لوحدها [29]

الإستدلال بالمعقول من وجوه:

إشتراط العدد في الشهادة امر غير معقول المعنى ،إذ إن الشهادة خبر يحتمل الصدق والكذب وشهادة النساء لم يثبت بها العدد إلا في حالة مخصوصة نص القرآن وهي شهادة الرجل والمرأتين في الأموال ، والديون ،فقال تعالى :" ﴿فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾" ويبقي النص على ماهو عليه ،وتبقي شهادة نساء منفردات على أصل القياس القائل بعدم التعدد [40]

2- شهادة الرجال أقوى من شهادة النساء ، وذالك لأن النساء ناقصات العقل والدين ونقصان عقلها ادى إلى إعتبارها نصف شهادة الرجل ،ولكن حالة الضرورة التي تتمثل في حالة لا يستطيع الرجال النظر إليها غالبا لذا أحيزة شهادة النساء ،وحدهن ، وكان شهادتهن من قبل الأخبار والأخبار يجوز بواحدة[41]١

وأستدل المالكية :ومن معهم القائلين بأن نصاب شهادة النساء امرأتان بالمعقول من وجهين:

الأول :كل جنس ثبت بشهادة النساء على إنفراد كان نصابه اثنان كشهادة الرجال، فكذالك شهادة النساء منفردات يكون فيها امرأتان على إنفراد إثنتين من النساء(42)

الثاني :شهادة الرجال أقوى وأكد من شهادة النساء ،ومع ذالك فلم يقبل الرجل الواحد وكذالك اولى أن يكون نصاب شهادة النساء منفردات إثنتين من النساء [43]

28-البخاري الصحيح كتاب الشهادات /باب شهادة الإمام والعبيد 941/2 حديث رقم 2516.
29-السرخسي ، المبسوط 142/16 -143،إبن قدامة ،المغني 156/9،إبن القيم الطرق الحكمية ص111
-40المبسوط السرخسي 143/16
41-سبق تخريجه 24 هجري 37
42إبن حجر فتح الباري 269/5
43-المراجع السابقة
44-السرخسي ،المبسوط 142/16،الكاساني

وأعترض على الوجه الاول من المعقول بأنه معارض لحديث حذيفة ،إذفيه سقوط العدد ،وهو جاء التخصص النظر في مواضع لا ينظر إليها الرجال فكذا تسقط العلة التي يقاس فيها بين شهادة النساء والرجال .[44] وأجيب عليه بأن حديث حذيفة لا يصلح الإحتجاج به وإن سلمنا به فإن معناه يجوز للقابلة الشهادة على فعل نفسها ، وليس له دلالة على أن المرأة الواحد ة تكون شاهدة في عورات النساء وعيوبهن [45]إستدل عثمان البة رحمه الله على أن نصاب شهادة النساء منفردات هو ثلاثة نسوة بان الله سبحانه وتعالى ضم شهادة الرجل والمأتين في المواضع التي لا ينفرد بها النساء فمن باب اولى أن تضم ثلاثة نساء في المواضيع التي ينفرد بها [46]

وأستدل الشافعية وابن حزم على مذهبهم القائل ،بأن النصاب شهادة النساء منفردات أو أربع نسوة بالكتاب ، والسنة والمعقول .[47] الاستدلال بالكتاب :قال تعالى ﴿وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ﴾ وجه الدلالة:في هذه الاية دلالة واضحة على أن المطلوب في إستشهاد رجلان ، فإن لم يوجد فرجل وأمرأتان فالله سبحانه وتعالى جعل المرأتين تقوم مقام الرجل

فإذا قامت أمرأتان مقام الرجل عند الغجماع فيما ينظر فيه الرجال غالبا فنصاب الشهادة فيما لا يطلع فيه الرجال وتفرد به النسوة أربعة نسوة كل إثنين تقوم مقام رجل واحد[48]

الإستدلال : بالسنة

مارواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال:(يامعشر النساء تصدقن واكثرن الإستغفار ،فإني رأيتكن أكثر اهل النار ،قال:تكثرن اللعنة وتكثرن العشير،وما رأيت من ناقصات عقل ودين وأغلب لذي لب منكن قالت:يارسول الله وما نقصان العقل والدين قال:أما نقصان العقل فشهادة إمرأتين تعدل شهادة رجل هذا نقصان العقل ،وتمكث الليالي ماتصلي وتفطر في رمضان ،فهذا نقصان الدين)[49]

وجه الدلالة

في هذاالحديث دلال واضحة على أن شهادة المرأتين تعدل شهادة رجل واحد فإذا انفردن فتكون كل امرأتين مقام رجل واحد فيصبح نصاب شهادة النساء منفردات اربع نسوة [17]

واعترض بنس ماعترض عليه القرآن الكريم ،بأن هناك فرقا فيما يطلع عليه الرجال غالبا وما لا يطلع عليه الرجال غالبا(50)

الإستدلال بالمعقول من وجهين :

!-شهادة النساء أضعف من شهادة الرجل وذالك لأن النساء لا يقبلن في مواضع الرجال في نفس هذه المواضع ،ومع ذالك فلا تجوز شهادة رجل واحد في تلك الواضيع ،

فمن باب أولى أن تقبل شهادة الواحدة من النساء مع ضعفها فيما تتفردن بالشهادة عليها ،فيجب أن يكون العدد أربع نسوة في سائر الحقوق .[51]١

وأستدل الحسن البصري ومن وافقه على أن نصاب شهادة النساء منفردات لا يكون إلا في الرضاع إمرأة واحدة بالسنة ،ماروي عن أبي ملكية قال حدثني عقبة بن الحارث ، أوقال سمعت منه :(أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب فقال :فجائت أمة سوداء فقالت :قد أرضعتكما ،فذكرت ذالك للنبي ﷺ فأعرض عني , وقال :تراجع فتحي ،فذكرت ذالك له ، وقال فكيف ،وقد زعمت أنهما قد أرضعتكما فنهاه عنها) [52]

وجه الدلالة

في هذ الحديث دلالة على أن شهادة المرضعة جائزة ،ولم يرد دليل آخر يجيز شهادة النساء منفردات ولا يجوز غيرها من شهادة النساء بل كل ما يدل عليه جواز شهادة المرضعة على فعل نفسها .[52]

١ -السرخسي ،المبسوط 142/16،الكاساني،بدائع الصنائع 49/9-50،القرافي ،الفروق 96/4،إبن جزي القوانين الفقهية ص-266، الشافعي الأم 177/8،الماروردي الحاوي الكبير 20/21-24إبن قدامة ،المغني 155/9-157البهوتي شرح منتعى الإرادات 1558/3 إبن القيم طرق الحكمية ص 111،إبن جزي المحلي 477/8.

50-إبن نجيم البحري الرائق 61/7،الزيلعي ،تبين الحقائق 209/4 ،إبن رشد ،بداية المجتهد 465/2

51-إبن حزم المحلي 485/8، -487

واعترض عليه بأنه ليس فيه دلالة على أن شهادة المرضعة جائزة ولا يجوز غيرها من شهادة النساء بل كل ما يدل عليه جواز شهادة المرضعة على فعل نفسها [53][1]

سبب الخلاف :

بعد النظر في أدلة في أدلة الفقهاء يمكن القول بان سبب الخلاف راجع إلى أن النصوص الواردة في شهادة النساء منفردات من الاستهلال وفي الرضاع هل تدل على أن النصاب واحدة من النساء ام يجوز العدد؟

فإن كان يجوز العدد : فهل شهادة النساء منفردات فيما يطلعن عليه _غالبا_ نقاس على شهادة الرجال والنساء منفردات امرأتان فيما يطلع عليه الرجال _غالبا_فمن قال بأنها قال بأن نصاب شهادة النساء منفردات امرأتان قياسا على شهادة الرجلين عند الإنفراد ،ومن [2]قال بأنها تقاس قال بأن نصاب شهادة النساء منفردات اربع نسوة قياسا عل شهادة الرجال مع النساء فيما لا يطلع عليه الرجال _غالبا_

الراجح :

بعد النظر في أدلة الفقهاء واستخلاص سبب الخلاف ،يمكن القول بأن الرأي الراجح هو ما ذهب إليه المالكية ومن وافقهم بقبول إمرأتين فيما لا يطلع عليه غيرهن ،وذالك لأن أحكام شهادة النساء منفردات تختلف عن أحكام شهادة النساء مع الرجال فيما لا يطلع عليه الرجال غالبا ولأن شهادة امرأتين تعتبر حجة كاملة ،خاصة وأن الاحناف يقولون بألنصاب امرأة واحدة واحد والأحوط اثنتان ولأن النصوص الواردة في شهادة النساء لا تقيد تخصيص شهادة النساء

52-سبق تخريجه هجري 37
53-إبن حجر ،فتح الباري 269/5

الملخص الفقهي ، فضيلة الشيخ صالح فوزا ن
ج 2 ص 658

بإمرأة واحدة بل غاية ماتدل عليه جواز شهادة المرأة على فعل نفسها ،وهذا الرأي موافق لمقاصد لشريعة الغراء والله أعلم .[1]

المبحث الثاني: تقبل الشهادة على الشهادة من النساء صورة الشهادة على الشهادة شروط الشهادة على الشهادة ،قبول الشهادة على الشهادة ،شهادة النساء في الحدود .

المطلب الاول: صورة الشهادة على الشهادة

وأما الشهادة على الشهادة فهي أن يقول شخص لآخر :أشهد على شهادتي بكذا ،أوأشهد أني بكذا ، او أشهد أني أشهد بكذا ونحو ذالك .[2]

المطلب الثاني: شروط الشهادة على الشهادة :الشهادة لها أربعة شروط:

الشرط الأول:تعذر شهود الأصل بموت او مرض,اوغيبة,او خوف اوغير ذالك لأن شهادة الأصلأقوى, لأنها تثبت نفس الحق,وهذه لا تثبته ولأن سماع القاضي منهما متيقن.

الشرط الثاني: أن يتحقق شروط الشهادة من العدالة وغيرهدة,في كل واحد من شهود العدال والفرع لأن الحكم يبنى على لفرع شهود الشهادتين معا فإن عدل شهود الأصل فشهدوا على شهادتهم وعدالته كفى ذالك,لأن شهادتهما بالحق مقبولة فكذالك في العدالة ,وإن لم يشهد وبعد التهم ,تولى الحاكم ذالك .

الشرط الثالث: أن يعين شهود الفرع شهود الأصل بأسما ئهم وأنسابهم,و لوقالو:شهدعلى شهادة عدلين عند,ولأنه يعتدر على الخصم خرجهما إذا لم يعرف عينهما .

الشرط الرابع : أن يسترعيه شاهد الأصل الشهادة فيقول : أشهد على شهادتي إني أشهد

17الملخص الفقهي ، فضيلة الشيخ صالح فوزا ن
ج 2 ص 659

لفلان على فلان بكذا او أقر عندي بكذا نص عليه ولو سمع رجلان يقول :أشهدان لفلان على فلان كذالك ,لم يجز أن يشهد ,به لأنه يحتمل أنه أرادان له ذالك عليه من وع

المطلب الثالث قبول شهادة على الشهادة من النساء:

باب في قبول النساء في الشهادة علي الشهادة (2)مسألة جمهور أهل العلم على قبول الشهادة على الشهادة ولو كان في شهود الأصل نساء كأن يشهد رجلان على شهادة رجل وامرأتين.

وروي عن أحمد أنه لا يقبل النساء في الشهادة على الشهادة لا في أصل ولا فرع[1]

المبحث الثالث:أقسام شهادة النساء منفردات :

المطلب الأول: شَهَادَةُ النِّسَاءِ مُنْفَرِدَاتٍ فِي الرَّضَاعِ.

وَقَوْلُهُ: (وَلَا تُقْبَلُ فِي الرَّضَاعِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مُنْفَرِدَاتٍ) أَيْ: عَنْ الرِّجَالِ أَجْنَبِيَّاتٍ كُنَّ أَوْ أُمَّهَاتِ

أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ وَاحِدَةً كَانَتْ أَوْ أَكْثَرَ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: تُقْبَلُ شَهَادَةُ أَرْبَعٍ مِنْهُنَّ. وَقَالَ مَالِكٌ: تُقْبَلُ شَهَادَةُ وَاحِدَةٍ إذَا اتَّصَفَتْ بِالْعَدَالَةِ. وَجْهُ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ: إنَّ الرَّضَاعَ يَكُونُ بِالثَّدْيِ وَلَا يَطَّلِعُ عَلَى ذَلِكَ رَجُلٌ لِحُرْمَةِ النَّظَرِ إلَيْهِ، وَعِنْدَهُ أَنَّ شَهَادَةَ أَرْبَعٍ مِنْهُنَّ شَرْطٌ فِيمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ لِتَقُومَ كُلُّ امْرَأَتَيْنِ مَقَامَ رَجُلٍ. وَقُلْنَا: هُوَ مِمَّا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ مِنْ ذَوِي الْمَحَارِمِ يَحِلُّ لَهُمْ النَّظَرُ إلَى ثَدْيِهَا.

[1] موسوعة مسائل الجمهورية في الفقه الإسلا مي ،محمد نعيم محمد هاني ساعي ج،2 ص 959

المطلب الأول: شهادة النساء في حد الشرب

(ولا يقبل فيه) ش: أي في حد الشرب م: (شهادة النساء مع الرجال) ش: ولا نعلم فيه خلافا.
م: (لأن فيها) ش: أي في شهادة النساء مع الرجال م: (شبهة البدلية وتهمة الضلال والنسيان)
ش: ذكر هذه الأشياء الثلاثة إشارة قَالَ تَعَالَى:﴿أَن تَضِلَّ إِحْدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَىٰهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ﴾ ٢٨٢

، من رجالكم أي من أهل ملتكم.
أما شبهة البدلية، فلأن الله تعالى أثبت شهادتين مع الرجال عند عدم محض الرجال وما يكون عند عدم شيء آخر يكون كالبدل عنه، كما في التيمم والوضوء والماء.
قال: شبهة البدلية دون حقيقة البدلية؛ لأن شهادة النساء في المواضع التي جازت شهادتين يجوز من غير ضرورة العجز عن إشهاد الرجال، بخلاف سائر الأبدال. وأما تهمة الضلال فلأن الله تعالى قال: قَالَ تَعَالَى:﴿أَن تَضِلَّ إِحْدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَىٰهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ﴾
أن لا تهتدي إحداهما للشهادة، ومن ضل الطريق إذا لم يهتد إليه، فتذكر الأخرى. وأما النسيان تذكير إحداهما الأخرى

المطلب الثاني:انْتِقَال الْوَلَاءِفِي انْتِقَالِ الْوَلَاءِ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ الْمَرْأَةَ الْحُرَّةَ إِذَا كَانَتْ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلَادًا فَأُعْتِقَ الْمَمْلُوكُ أَيَجُرُّ وَلَاءَ وَلَدِهِ فِي قَوْلِ مَالِكٍ؟
قَالَ: نَعَمْ.قُلْتُ: أَرَأَيْتَ الْجَدَّ إِذَا أُعْتِقَ أَيَجُرُّ وَلَاءَ وَلَدِ وَلَدِهِ فِي قَوْلِ مَالِكٍ؟
قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: وَجَدُّ الْجَدِّ إِذَا أُعْتِقَ أَيَجُرُّ وَلَاءَ وَلَدِ وَلَدِ وَلَدِهِ إِذَا أُعْتِقَ؟ قَالَ: قَالَ لَنَا مَالِكٌ: الْجَدُّ يَجُرُّ وَلَاءَ وَلَدِ وَلَدِهِ فَجَدُّ الْجَدِّ بِمَنْزِلَةِ الْجَدِّ. مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ وَرَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ اشْتَرَى عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ وَلِذَلِكَ الْعَبْدِ أَوْلَادٌ مِنْ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ فَلَمَّا أَعْتَقَهُ قَالَ الزُّبَيْرُ: هُمْ مَوَالِي، وَقَالَ مَوَالِي الْأُمِّ:

هُمْ مَوَالِينَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَقَضَى بِوَلَائِهِمْ لِلزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ إِلَّا أَنَّ هِشَامًا ذَكَرَهُ عَنْ أَبِيهِ. ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ

وَأَبِي أُسَيْدٍ صَاحِبِ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَرَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ الْأَبَ يَجُرُّ الْوَلَاءَ إِذَا أُعْتِقَ الْأَبُ.

قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ: إِنْ مَاتَ أَبُوهُمْ وَهُوَ عَبْدٌ فَوَلَاءُ وَلَدِهِ لِمَوَالِي أُمِّهِمْ، وَقَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا عَلَى ذَلِكَ، وَإِنَّمَا مِثْلُ ذَلِكَ مِثْلُ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ يُنْسَبُ الزَّمَانُ مِنْ دَهْرِهِ إِلَى مَوَالِي أُمِّهِ فَيَكُونُونَ هُمْ مَوَالِيهِ، إِنْ مَاتَ وَرِثُوهُ وَإِنْ جَرَّ جَرِيرَةً عَقَلُوا عَنْهُ ثُمَّ إِنْ اعْتَرَفَ بِهِ أَبُوهُ أُلْحِقَ بِأَبِيهِ وَصَارَ إِلَى مَوَالِي أَبِيهِ وَصَارَ مِيرَاثُهُ إِلَيْهِمْ وَعَقْلُهُ عَلَيْهِمْ وَيُجْلَدُ أَبُوهُ الْحُرُّ إِذَا اعْتَرَفَ بِهِ، وَكَذَلِكَ وَلَدُ الْمُلَاعَنَةِ مِنْ الْعَرَبِ إِذَا اعْتَرَفَ بِهِ أَبُوهُ صَارَ بِمَنْزِلَةِ هَذَا الَّذِي وَصَفْنَا وَإِنَّمَا وَرِثَهُ مَنْ وَرِثَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَعْتَرِفَ بِهِ أَبُوهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَسَبٌ وَلَا عَصَبَةٌ فَلَمَّا ثَبَتَ نَسَبُهُ صَارَ إِلَى أَصْلِهِ وَعَصَبَتِهِ.

المطلب الثاني: شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي جِرَاحِ الْعَمْدِ وَالْحُدُودِ وَالطَّلَاقِ وَالنِّكَاحِ وَالْأَنْسَابِ وَالْوَلَاءِ وَالْمَوَارِيثِ.

ِ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ شَهَادَةَ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ، أَتَجُوزُ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ فِي الْقِصَاصِ؟ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ، وَلَا فِي الْقِصَاصِ فِي الْقَتْلِ، وَلَا فِي الطَّلَاقِ، وَلَا فِي النِّكَاحِ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ عَلَى شَهَادَةِ غَيْرِهِنَّ عِنْدِي فِي شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْوُجُوهِ. قُلْتُ: أَرَأَيْتَ شَهَادَةَ امْرَأَتَيْنِ مَعَ رَجُلٍ عَلَى الْعَفْوِ عَنْ الدَّمِ، أَتَجُوزُ أَمْ لَا؟ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ عَلَى الْعَفْوِ مِنْ الدَّمِ. قُلْتُ: لِمَ؟ قَالَ: لِأَنَّ شَهَادَتَهُنَّ لَا تَجُوزُ فِي دَمِ الْعَمْدِ، فَكَذَلِكَ لَا تَجُوزُ فِي الْعَفْوِ عَنْ الدَّمِ،

قُلْتُ: أَرَأَيْتَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ، هَلْ تَجُوزُ فِي الْمَوَارِيثِ وَالْأَنْسَابِ فِي قَوْلِ مَالِكٍ؟ قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: شَهَادَةُ النِّسَاءِ جَائِزَةٌ فِي الْمَوَارِيثِ وَفِي الْأَمْوَالِ، وَلَا تَجُوزُ فِي الْأَنْسَابِ فِي قَوْلِ مَالِكٍ. قَالَ سَحْنُونٌ: وَإِنَّمَا جَازَتْ فِي اخْتِلَافِهِمْ فِي الْمَالِ فِي الْمِيرَاثِ؛ لِأَنَّهُ مَالٌ وَالنَّسَبُ مَعْرُوفٌ بِغَيْرِ شَهَادَتِهِنَّ.

قُلْتُ: أَرَأَيْتَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ، هَلْ تَجُوزُ عَلَى الْوَلَاءِ فِي قَوْلِ مَالِكٍ؟ قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ عَلَى الْوَلَاءِ وَلَا عَلَى النَّسَبِ. قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ شَهِدَتْ عَلَى السَّمَاعِ فِي الْوَلَاءِ، أَتَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِي قَوْلِ مَالِكٍ؟ قَالَ: مَا سَمِعْتُ مِنْ مَالِكٍ فِيهِ شَيْئًا وَلَا أَرَى أَنْ تَجُوزَ عَلَى السَّمَاعِ وَلَا

عَلَى غَيْرِ السَّمَاعِ فِي الْوَلَاءِ وَلَا فِي النَّسَبِ؛ لِأَنَّهُ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِي الدَّعْوَى وَلَا فِي النَّسَبِ عَلَى حَالٍ مِنْ الْحَالَاتِ.

سَحْنُونٌ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ: مَضَتْ السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَالْخَلِيفَتَيْنِ مِنْ بَعْدِهِ، أَنَّهُ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَالْحُدُودِ. سَحْنُونٌ قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: وَذَكَرَهُ أَيْضًا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ: مَضَتْ السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَالْخَلِيفَتَيْنِ مِنْ بَعْدِهِ، أَنَّهُ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَالْحُدُودِ إلَّا أَنَّ عُقَيْلًا لَمْ يَذْكُرْ الْخَلِيفَتَيْنِ.[1]

المطلب:الرابع: فِي شَهَادَةِ النِّسَاءِ لِلْوَصِيِّ فِي الْوَصِيَّةِ

ِ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إنْ شَهِدَ النِّسَاءُ لِلْوَصِيِّ أَنَّهُ أَوْصَى إلَيْهِ هَذَا الْمَيِّتُ، أَتَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ مَعَ الرِّجَالِ؟ قَالَ: لَا أَقُومُ عَلَى حِفْظِ قَوْلِ مَالِكٍ فِي هَذَا، وَلَكِنْ إنْ كَانَ فِي شَهَادَتِهِنَّ عِتْقٌ وَإِبْضَاعُ النِّسَاءِ فَلَا أَرَى أَنْ تَجُوزَ. وَقَالَ غَيْرُهُ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ عَلَى الْوَصِيِّ عَلَى حَالٍ لِأَنَّ الْوَصِيَّ لَيْسَ بِمَالٍ.

المطلب الخامس: أي المالكية في شهادة النساء بعضهن على بعض في الأعراس ومساكن الطالبات، ونحو ذلك:اختلف المالكية في شهادة النساء بعضهن على بعض فيما يقع بينهن من الجراح والقتل في المواضع التي لا يحضرها الرجال، كالحمامات العامة الخاصة بهن والأعراس، والمآتم، وما أشبه ذلك من صور الحياة التي نعيشها، كمساكن الطالبات، وحمامات السباحة الخاصة بالنساء، ومدارس البنات، ونوادي النساء، فيرى بعض فقهائهم أن شهادتهن لا تجوز؛ لأن الغالب عدم ضرورتهن إلى الاجتماع في ذلك، وصرح بعضهم بأن هذا الرأي هو الصحيح. ويوجد رأي آخر عندهم بجواز شهادتهن لحاجتهن إلى ذلك، قال أحد المؤيدين لهذا الرأي من المالكية: ولم يزل النساء يجتمعن في الأعراس والمآتم في زمنه –ﷺ– وهلم جرا، فإذا لم يقبل قول بعضهن على بعض ذهبت دماؤهن هدرا.

وبعضهم يحرر موضع الخلاف في الفقه المالكي بأن هذا إذا كان اجتماعهن[2]

[1] المدونة ج4 ص 25
البيان والتحصيل ج15 ص20
20 البيان والتحصيل ج15 ص20

الخاتمة: وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات

اولا :النتائج

1-الشهادة هي أخبار صادق لإثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء

2-مشروعية شهادة النساء منفردات فيما لا يستطيع الرجال النظر إليها

3-نصاب شهادة النساء منفردات هو إمرأتين

ثانيا- التوصيات :

اولا: أحمد الله الذي قدر لي أن أختم هذه الرسالة ، فلا حول لي ولا قوة إلا به .

ثانيا :أوصي بنفسي وللمسلمين جميعا بتقوى الله عز وجل وهي إمتثال أوامره وأجتناب نواهيه

ثالثا:اوصى الباحث بمجموعة من التوصيات وهي على النحو التالي:

رابعا :اوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فهي وصية الله عز وجل للأولين والأخرين وهي وصية نبينا مُحَمَّد ﷺ

وأخيرا وصي بتعليم النساء أحكام فقه شهادة النساء خاصة وأنه لا يستطيع الرجال متابعة جميع الحوادث وخاصة ماتتعلق بالنساء ،وإلا ضاعت الحقوق .

وعند ذكر التوصيات أكون قد فرغت من هذالبحث والحمد لله الذي وفقني على الإتمام وأسأله المغفرة في الخطإ والنقصان ،إنه ولي ذالك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين .

فهرس الآيات:

م	شطرالأية	السورة	رقم الآية	الصفحة
	﴿فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَٱمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ﴾		البقرة	9
2	﴿وَٱسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَٱمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ﴾		البقرة	2
3	﴿وَلَا تَكْتُمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٌ قَلْبُهُۥ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾﴾		البقرة	13

فهرس الاحاديث:

م	طرف الحديث	الصفحة
1	(أن البينة على المدعى، واليمين على المدعى عليه)	5
2	يامعشر النساء تصدقن وأكثرن الإستغفار ،فإني رأيتكن أكثر أهل النار ،قال:تكثرن اللعنة وتكثرن العشير،وما رأيت من ناقصات عقل ودين	25
3	عن عقبة بن الحارث :قال تزوجت أم يحي بنت اهاب ,فانت أمة سودا فقالت :يارسول الله قد أرضعتكما, فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم ,فذكرت ذالك له, فأعرض عني ثم أتيته فقلت :يارسول الله ,إنها كاذبة.قال:(كيف ذالك له,فأعرض عني ثم أتيته فقلت يار سول الله ,إنها كاذبة .قال :كيف وقد زعمت ذالك.)	18

فهرس المصادر والمراجع :

م	المصادر والمراجع
	انظر مادة (شهد) في الصحاح، والقاموس، والتاج، واللسان، والمصباح المنير،
1	**ومادة (دشه) في جمهرة اللغة 2 / 270، والمفردات في غريب القرآن للأصفهان**
	ألمغني 12 / 4، الشرح الكبير (على هامش المغني) 12
2	حاشية الدسوقي على الشرح الكبير لمحمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي (المتوفى: 1230هـ) ج 4 ص164
3 4	الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى اشترك في تأليف هذه السلسلة: د. مُصطفى الخِنْ، د.مُصطفى البُغا، علي الشّرْبجي عدد الأجزاء :3 ص
5	الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ المؤلف: أ. د. وَهْبَة بن مصطفى الزُّحَيْلِيّ، أستاذ ورئيس قسم
6	الفقه الإسلاميّ وأصوله بجامعة دمشق - كلّيَّة الشَّريعة ج8 ص 6029
7	-إبن جزري القوانين الفقهية ص-204والشاشي القفال حلية لبعلماء ج 8ص278 وأبن النجار منتهي الإرادا ت ج 2 ص67020-رواه إبن أبي شيبة (نصيب الرواية
7	ج4/0 -أخرجه البخاري (صحيح البخاري ج3 ص 341)وأبو داود (سنن أبي دا ج 2 ص118)

8	ج4/0 –أخرجه البخاري (صحيح البخاري ج3 ص 341)وأبو داود (سنن أبي دا ج 2 ص118)
9	ج4/0 –أخرجه البخاري (صحيح البخاري ج3 ص 341)وأبو داود (سنن أبي دا
9	مُحَمَّد إبراهيم بك طرق الإثبات الشرعية ،ص243
10	لسرخسي ا،المبسوط 143/16 الكاساني ، بدائع الصنائع 49/9–50،إبن قدامة
11	المغني 156/9،إبن القيم الطرق الحكمية ص–111–ص 13
12	القرافي،الفروق 196/4حاشية الدسوقي 188/4،إبن جزي القوانين الفقهية ص 26
13	إبن القيم الطرق الحكمية ص–111–130
13	الما وردي ،الحاوي الكبير 123/21،إبن قدامة،المغني 156/9،إبن حزم ،المحلى
14	البخاري صحيح كتاب الشهادات /باب شهادة الإمام والعبيد 941/2 حديث رقم2516اوي إبن القيم ،الطرق الحكة ص133،إبن حزم المحلى 482/8 الكبير 22/21 العمراني ، البيان في مذهب الإمام الشافعي 336/13، إبن حزم المحلى 486/8–4 الطرق الحكة ص133،إبن حزم البخاري الصحيح كتاب الشهادات /باب شهادة الإمام والعبيد 941/2 حديث رقم2516اوي
15	السرخسي ، المبسوط 142/16 –143،إبن قدامة ،المغني 156/9،إبن القيم الطرق الحكمية ص111

	16	السرخسي ، المبسوط 142/16 –143،إبن قدامة ،المغني 156/9،إبن القيم الطرق الحكمية ص111
	17	–سبق تخريجه 24 هجري 37
	18	42إبن حجر فتح الباري 269/5
	19	–المراجع السابقة السرخسي ،
	20	–السرخسي ،المبسوط 142/16،الكاساني
	21	42–القرافي ،الروق 96/4.
	22	السرخسي ،المبسوط 143/16
	23	القرافي ,تهذيب الفروق 156/4،الماوردي ،الحاوي الكبير 24/21 –الماوردي الحاوي الكبير 23/21
	24	سبق تخريجه 24 هجري 37
		إبن حجر فتح الباري 269/5
	25	49– المرجع السابق
	26	السرخسي ،المبسوط 142/16،الكاساني،بدائع الصنائع 49/9–50،القرافي ،الفروق

27	96/4،إبن جزي القوانين الفقهية ص-266، الشافعي الأم 177/8،
28	المارودي الحاوي الكبير 20/21-24إبن قدامة ،المغني 155/9-157البهوتي شرح
29	منتهى الإرادات 1558/3 إبن القيم طرق الحكمية ص 111،إبن جزي المحلي 477/8.
30	50-إبن نجيم البحري الرائق 61/7،الزيلعي ،تبين الحقائق 209/4 ،إبن رشد ،بداية المجتهد 465/2
31	51-إبن حزم المحلي 485/8، -487
32	52-سبق تخريجه هجري 37
33	53-إبن حجر ،فتح الباري 269/5
34	الملخص الفقهي ، فضيلة الشيخ صالح فوزا ن ج 2 ص 658
35	ج 2 ص 658 الملخص الفقهي ، فضيلة الشيخ صالح فوزا ن
36	[1]موسوعة مسائل الفقه الجمهور في الفقه الإسلامي ج2 ص950
37	البيان والتحصيل ج15 ص20
39	[1]موسوعة مسائل الفقه الجمهور في الفقه الإسلامي ج2 ص950
40	البنا ية شرح الهداية ج6 ص 358
41	[1] المدونة ج4 ص 25
42	البيان والتحصيل ج15 ص20

المحتويات

البسملة 1
الإستهلال 2
الإهداء: 3
الشكر والتقدير: 4
ملخص البحث باللغتين : 5
Research Summary: 5
المقدمة 6
أسباب إختيار الموضوع: 7
مشكلة البحث: 7
أهداف البحث : 7
أهمية البحث: 7
أسئلة البحث : 8
حدود البحث : 9
منهج البحث: 9
هيكل البحث : 10
التمهيد 14
الفصل الأول: مفهوم الشهادة عموما ومفهوم شهادة النساء خصوصا 15
المبحث الأول :تعريف الشهادة أركان الشهادة مشروعية الشهادة 15
المطلب الأول:تعريف الشهادة لغة واصطلاحا 15
المطلب الثاني : مشروعية الشهادة 17

المطلب الثالث حكم الشهادة 17
المطلب الرابع :حكمة مشروعية الشهادة 17
البحث الثاني : تعريف شهادة النساء شروط أداء الشهادة . شروط تحمل الشهادة..... 18
المطلب الأول:المراد بشهادة النساء 18
المطلب الثالث:شروط أداء الشهادة 18
المبحث الأول: شهادة النساء منفردات وفيه ثلاثة مطالب : 20
المطلب الاول:أقوال الفقهاء في قبول شهادة النساء منفردات 20
المطلب الثاني :الحالات التي تجوز شهادة النساء منفردات : 21
المطلب الثالث:نصاب شهادة النساء منفردات 22
إختلف العلماء في نصاب شهادة النساء منفردات على خمسة أقوال : 22
المبحث الثاني: تقبل الشهادة على الشهادة من النساء صورة الشهادة على الشهادة شروط
الشهادة على الشهادة ،قبول الشهادة على الشهادة ،شهادة النساء في الحدود 27
المطلب الاول: صورة الشهادة على الشهادة 27
المطلب الثاني: شروط الشهادة على الشهادة 27
المطلب الثالث قبول شهادة على الشهادة من النساء: 28
المبحث الثالث:أقسام شهادة النساء منفردات : 28
المطلب الاول: شهادة النساء في حد الشرب 29
المطلب:الثاني: شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي جِرَاحِ الْعَمْدِ وَالْحُدُودِ وَالطَّلَاقِ وَالنِّكَاح
المطلب الثالث :إ نتقال الولاء في إنتقال الولاء
المطلب الرابع فِي شَهَادَةِ النِّسَاءِ لِلْوَصِيِّ فِي الْوَصِيَّةِ..... 31
المطلب الخامس: أي المالكية في شهادة النساء 31
ثانيا- التوصيات : 32

فهرس الآيات: 33

فهرس الاحاديث: 34

فهرس المصادر والمراجع : 35

المحتويات 40